Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

HSD Websites · Inhaber: Hasan Sinan Demir · Hauptstraße 29, 4675 Weibern, Österreich · E-Mail: hdemir0242@gmail.com

Stand: Oktober 2026

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen HSD Websites, Inhaber Hasan Sinan Demir (im Folgenden „Auftragnehmer“), und seinen Auftraggebern über die Gestaltung, Entwicklung und Betreuung von Webseiten und verwandte Leistungen.

1.2 Auftraggeber können Verbraucher oder Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) sein. Regelungen, die nur für Verbraucher oder nur für Unternehmer gelten, sind als solche gekennzeichnet.

1.3 Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihnen ausdrücklich schriftlich zu.

2. Leistungen

2.1 Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Leistungen: Gestaltung und Programmierung von Visitenkarten-, Hobby- und Projektwebseiten für Privatpersonen und kleine Projekte, Überarbeitung und Aktualisierung bestehender Webseiten sowie technische Betreuung nach gesonderter Vereinbarung.

2.2 Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung. Leistungen, die dort nicht genannt sind, sind nicht Vertragsbestandteil und werden gesondert vereinbart und vergütet.

2.3 Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen selbständig und eigenverantwortlich. Er darf Dritte zur Erfüllung heranziehen.

3. Angebot und Vertragsabschluss

3.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Ein verbindliches Angebot bleibt 14 Tage ab Ausstellungsdatum gültig, sofern nichts anderes angegeben ist.

3.2 Der Vertrag kommt durch schriftliche oder elektronische Annahme des Angebots durch den Auftraggeber (z. B. per E-Mail oder Nachricht) bzw. durch Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zustande.

4. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

4.1 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle für die Umsetzung erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos, Zugangsdaten usw.) rechtzeitig und in geeigneter Form zur Verfügung.

4.2 Der Auftraggeber versichert, dass er über die erforderlichen Rechte an den von ihm bereitgestellten Inhalten verfügt und dass diese keine Rechte Dritter verletzen. Er stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verletzung dieser Pflicht entstehen.

4.3 Verzögert sich die Mitwirkung des Auftraggebers, verschieben sich vereinbarte Termine entsprechend. Dadurch entstehender Mehraufwand kann gesondert verrechnet werden.

5. Preise und Zahlung

5.1 Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise in Euro. Sofern der Auftragnehmer umsatzsteuerpflichtig ist, ist die Umsatzsteuer im Angebot gesondert ausgewiesen; andernfalls enthält der Preis keine Umsatzsteuer.

5.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist bei Auftragserteilung eine Anzahlung von 50 % des Gesamtpreises fällig. Der Restbetrag ist nach Fertigstellung und vor Veröffentlichung der Webseite fällig.

5.3 Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen.

5.4 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe verrechnet. Gegenüber Unternehmern sind darüber hinaus die notwendigen Betreibungs- und Mahnkosten zu ersetzen.

5.5 Bis zur vollständigen Bezahlung kann der Auftragnehmer die Übergabe bzw. Veröffentlichung der Leistung zurückhalten.

6. Änderungswünsche

6.1 Im vereinbarten Preis sind, sofern im Angebot nicht anders festgelegt, zwei Korrekturrunden enthalten.

6.2 Darüber hinausgehende Änderungswünsche oder nachträgliche Erweiterungen des Leistungsumfangs werden nach Aufwand zu einem im Angebot vereinbarten Stundensatz bzw. nach gesondertem Angebot verrechnet.

7. Fertigstellung und Abnahme

7.1 Der Auftragnehmer übergibt die fertige Leistung zur Abnahme (z. B. per Testlink oder Übergabe der Dateien).

7.2 Der Auftraggeber prüft die Leistung unverzüglich. Meldet er innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe keine Mängel, gilt die Leistung gegenüber Unternehmern als abgenommen. Gegenüber Verbrauchern bleiben die gesetzlichen Rechte unberührt.

8. Urheberrecht und Nutzungsrechte

8.1 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber mit vollständiger Bezahlung das nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbeschränkte Recht ein, die gelieferte Webseite für den vereinbarten Zweck zu nutzen.

8.2 Das Urheberrecht an Entwürfen, Quellcode und eingesetzten Hilfsmitteln verbleibt, soweit rechtlich zulässig, beim Auftragnehmer. Für verwendete Fremdkomponenten (z. B. Open-Source-Bibliotheken, Schriften, Bilder) gelten deren Lizenzbedingungen.

8.3 Der Auftragnehmer darf die Webseite als Referenz nennen, sofern der Auftraggeber dem nicht widerspricht.

9. Gewährleistung

9.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate ab Übergabe.

9.2 Der Auftragnehmer behebt Mängel nach seiner Wahl durch Verbesserung oder Austausch innerhalb angemessener Frist. Der Auftraggeber hat Mängel nachvollziehbar zu beschreiben.

9.3 Keine Gewährleistung besteht für Mängel, die durch nachträgliche Änderungen durch den Auftraggeber oder Dritte, durch Ausfälle von Hosting-, Domain- oder sonstigen Drittanbietern oder durch Updates von Drittsoftware entstehen.

10. Haftung

10.1 Der Auftragnehmer haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er gegenüber Unternehmern nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und der Höhe nach beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, maximal auf den Auftragswert.

10.2 Gegenüber Verbrauchern gilt die gesetzliche Haftung. Die Haftung für Personenschäden bleibt in jedem Fall unberührt.

10.3 Der Auftragnehmer haftet nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden oder Datenverlust, soweit gesetzlich zulässig. Der Auftraggeber ist für die regelmäßige Sicherung seiner Daten selbst verantwortlich.

11. Hosting, Domain und Drittleistungen

11.1 Hosting, Domainregistrierung, E-Mail-Dienste und sonstige Leistungen Dritter sind nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie im Angebot ausdrücklich genannt sind.

11.2 Kosten für Drittleistungen trägt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer handelt dabei, soweit nicht anders vereinbart, nur als Vermittler bzw. Unterstützer bei der Einrichtung.

12. Datenschutz

12.1 Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Vertragserfüllung und im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem österreichischen Datenschutzgesetz.

12.2 Weitere Informationen enthält die Datenschutzerklärung auf der Webseite des Auftragnehmers. Soweit der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers personenbezogene Daten verarbeitet, schließen die Parteien auf Verlangen eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung.

13. Rücktritt und Kündigung

13.1 Der Auftraggeber kann vor Beginn der Arbeiten jederzeit kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Nach Beginn der Arbeiten sind die bis dahin erbrachten Leistungen und nachweislich entstandene Aufwendungen zu vergüten.

13.2 Der Auftragnehmer kann bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung wesentlicher Mitwirkungspflichten nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

13.3 **Rücktrittsrecht für Verbraucher:** Wird der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb der Geschäftsräume des Auftragnehmers abgeschlossen, können Verbraucher innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt eine eindeutige Erklärung (z. B. per E-Mail) vor Fristablauf.

13.4 Verlangt der Verbraucher ausdrücklich, dass der Auftragnehmer vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Leistung beginnt, hat er bei Ausübung des Rücktritts einen anteiligen Betrag für die bis dahin erbrachten Leistungen zu zahlen. Das Rücktrittsrecht erlischt, sobald die Dienstleistung vollständig erbracht wurde und der Verbraucher dem Beginn vor Ablauf der Frist ausdrücklich zugestimmt und seine Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bestätigt hat.

14. Schlussbestimmungen

14.1 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Für Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur, soweit dadurch keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften ihres Wohnsitzstaats entzogen werden.

14.2 Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Unternehmern ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Auftragnehmers. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

14.3 Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform (E-Mail genügt). Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis.

14.4 Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.